

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1268/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางเชียมอ้าวหรือเชียมอ้าวหรือพรเพ็ญ

แซ่โล้ว

จำเลย

นางเชียมอ้าวหรือเชียมอ้าวหรือพรเพ็ญ

แซ่โล้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานมีฝิ่นและมีมูลฝิ่นโดยไม่
ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. 2472 มาตรา 8,53 และมาตรา 11,53 ทวิ
ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 และมีความผิดฐานมีไว้ในความครอบครอง
ซึ่งฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคแรก,69 วรรคแรกพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 10 จำเลยกระทำผิดในขณะพระราช
บัญญัติฝิ่น พ.ศ. 2472 ใช้บังคับอยู่ภายหลังกระทำผิดแล้วได้มีพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ออกใช้บังคับซึ่งมีโทษเบากว่า จึงใช้กฎหมายใน
ส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำผิดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 17 วรรคแรก,69 วรรคแรกพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2528 มาตรา 10 จำคุก 6 เดือน เพิ่มโทษหนึ่งในสามเป็นจำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 6 เดือน ริมของกลางทั้งหมด ให้ยกฟ้องข้อหาจำหน่ายฝิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป (สำนวนธุรการ อันดับ 16,17)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2,6 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาสมควรที่จะรอฟังฎีกาของจำเลยเสียก่อน ในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างโดยให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาสมควรที่จะรอฟังฎีกาของจำเลยเสียก่อน ในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ